

1500194-41.2020.8.26.0319
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Mario Ramos dos Santos
Comarca: Lençóis Paulista
Foro: Foro de Lençóis Paulista
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 21/07/2022
... RJTJRJ 7/287).

Especificamente no tocante ao tráfico de entorpecentes tem-se:
"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Materialidade e autoria devidamente comprovados - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas e servem para embasar decreto condenatório - Recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lençóis Paulista
Foro de Lençóis Paulista
2ª Vara
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500194-41.2020.8.26.0319 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500194-41.2020.8.26.0319
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JEFFERSON FERNANDO NEVES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

JEFFERSON FERNANDO NEVES, qualificado às fls. 09, 14 e 32/35, foi denunciado como incurso no art. 12, da Lei nº 10.826/03, e no artigo 28, §1º, da Lei 11.343/06, pois alega-se que, no dia 22 de janeiro de 2020, às 6h45min, na Rua Rosa Romani Lêda, 464, Jardim Caju II, nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, possuía, no interior de sua residência, 1 (uma) arma de fogo do tipo espingarda, sem marca, numeração aparente 159028, calibre 32 Gauge, além de 7 (sete) cartuchos íntegros, do mesmo calibre, marca CBC, todos de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, outrossim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima descritas, o denunciado tinha em depósito e cultivava, para consumo pessoal, 3 plantas de "Cannabis Sativa", com peso aproximado de 9 gramas, substância entorpecente prevista na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Alega-se que, "segundo o apurado, Policiais Civis e Militares

dirigiram-se ao imóvel para cumprimento a mandado de busca (autos nº 1500172-80.2020.8.26.0319), expedido em razão de possível prática de tráfico de drogas envolvendo Gabriel Afonso Scatola. No imóvel há duas casas. Na primeira, foram localizados entorpecentes, assumidos por Gabriel como de sua propriedade. Na segunda casa, Jeferson dormia em um dos quartos com sua companheira e uma criança. Na sala dessa segunda casa, sobre um armário, os Policiais encontraram a espingarda e as munições acima especificadas. Jeferson assumiu a posse da arma e dos projéteis, dizendo que comprou a espingarda de "Davi", indivíduo que se encontra preso, pagando R\$ 150,00. Em prosseguimento às buscas, os Policiais localizaram, no quintal da segunda casa, três vasos com plantas de "maconha". O denunciado Jeferson assumiu a propriedade das plantas, dizendo que as cultivava para consumo pessoal. Auto de exibição e apreensão a fls. 13, laudo pericial da espingarda a fls. 61/67 e dos cartuchos a fls. 68/73. Quanto a Gabriel, foi instaurado outro inquérito policial (RDO 379|2020)."

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), o boletim de ocorrência nº 375/2020 (fls. 03/05), os termos de declarações na fase policial (fls. 06/07, 8), o termo de interrogatório do réu na fase policial (fl. 09), o termo de fiança criminal (fl. 11), o mandado de busca e apreensão (fl. 12), o auto de exibição/apreensão (fl. 13), a ficha de atendimento médico (fl. 19); o relatório final do inquérito policial (fls. 41/42), o laudo pericial de entorpecentes nº 35.579/2020 (fls. 51/57); o laudo pericial de posse irregular de arma de fogo de uso permitido nº 35.559/2020 (fls. 61/67); o laudo pericial de posse irregular de arma de fogo de uso permitido nº 35.701/2020 (fls. 68/73). A denúncia foi oferecida (fl. 77) e recebida (fl. 82). Foram juntados aos autos o laudo pericial de entorpecentes nº 35.545/2020 (fls. 91/94), bem como as certidões e F.A. do denunciado (fls. 95/96, 97/98). O acusado foi citado (fls. 100) e sua defensora apresentou resposta a acusação (fls. 105/109). O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 135). Em audiência de instrução, realizada excepcionalmente de forma virtual, no dia 06 de junho de 2022, procedeu-se as oitivas das testemunhas PC Ineiland Pinto Medeiros Junior e PM Luiz Guilherme Cano e, ao final, o réu foi interrogado (fl. 189).

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação do réu nos termos da denúncia. Com relação às penas, no tocante ao crime previsto no art. 12, da Lei nº 10.826/03, pugnou pela fixação no mínimo. Quanto ao crime previsto no art. 28, parágrafo 1º, da Lei n. 11.343|06, não sendo o réu reincidente, pugnou pela fixação da prestação de serviços à comunidade por, no máximo, 5 meses (artigo 28, parágrafo 3º, da Lei n. 11.343|06) (fls. 192/196).

A ilustre defensora do réu, em alegações finais, pugnou, em resumo, pela aplicação da pena no mínimo legal, requereu a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, e caso não seja esse o entendimento, pela aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal (fls. 200/201).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PROCEDENTE a presente denúncia, pois restou comprovada a materialidade e autoria do ilícito penal descrito no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06, bem como do crime tipificado no art. 12 da Lei 10.826/03, por parte do réu.

A materialidade vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência nº 375/2020 (fls. 03/05), nos termos de declarações na fase policial (fls. 06/07, 8), no termo de interrogatório do réu na fase policial (fl. 09), no mandado de busca e apreensão (fl. 12), o auto de exibição/apreensão (fl. 13), no relatório final do inquérito policial (fls. 41/42), no laudo pericial de

entorpecentes nº 35.579/2020 (fls. 51/57), no laudo pericial de posse irregular de arma de fogo de uso permitido nº 35.559/2020 (fls. 61/67), no laudo pericial de posse irregular de arma de fogo de uso permitido nº 35.701/2020 (fls. 68/73), no laudo pericial de entorpecentes nº 35.545/2020 (fls. 91/94), bem como na prova ora produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/15), foram apreendidos os seguintes itens: 01-) 01 espingarda, calibre 32, de uso permitido, de aparência enferrujada, com 07 munições (lacre 4263959); e 02-) 09 gramas de maconha (lacre 00001140).

Por primeiro, obtempera-se que, segundo consta do laudo pericial definitivo de entorpecente nº 35.545/2020 (fls. 91/94), as análises realizadas se referem a 06 porções de plantas arbustivas com comprimento médio total de 22 cm, referente ao lacre (lacre 00001140), constituídos por caules e folhas. As amostras apresentavam-se úmidas, de difícil diferenciação e separação em porções, pesando o total líquido de 6,48 gramas e tiveram os seguintes resultados: DETECTADA a presença da substância THC (tetrahidrocannabinol) substância relacionada na lista F2 (Lista das substâncias Psicotrópicas de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e atualizações posteriores.

Desta forma, não restam dúvidas de que os entorpecentes encontrados por ocasião da diligência dos policiais eram substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, ressaltando-se que o réu, por evidente, não tinha qualquer autorização para ter os alucinógenos. Logo, a materialidade quanto ao entorpecente apreendido está devidamente configurada.

Já no tocante a arma de fogo apreendida, segundo consta do laudo pericial nº 35.559/2020, nas respostas aos quesitos formulados, tem-se (...) 1-) trata-se de uma arma de fogo de repetição longa, do tipo espingarda, aparentemente usado, em bom estado de conservação, sem marca ou identificação do fabricante, numeração aparente 159028 impressa na caixa de mecanismo, no cano e na telha da arma, com acabamento oxidado, cano único medindo 745 mm (setecentos e quarenta e cinco milímetros) de comprimento, contendo alma lisa, de cão aparente, de pino percussor isolado, percussão central, de carregamento por retro carga através de deslocamento bascular do cano, com ejeção manual e coronha e telha em madeira; 2-) É do calibre nominal 32 gauge (...) Ao quesito visando saber se a arma estava carregada e quanto a eficácia de disparos, tem-se as seguintes respostas: (...) 3-) Não; 4-) Quando dos exames os mecanismos articulados da arma se encontravam em condições normais de funcionamento, entretanto, o pino percutor não era longo o suficiente para atingir a espoleta. Porém, a introdução de um pequeno objeto no orifício do pino percutor poderia servir de prolongamento e tornar a arma eficaz; 5-) Sim. A pesquisa de resíduos de pólvora combusta (nitritos) nesta arma apresentou resultado positivo". (...).

Quanto aos cartuchos apreendidos, totalizando 06, o laudo pericial concluiu que são (...) 1-) 06 cartuchos de caça, próprio para arma de fogo de alma lisa, tipo espingarda, fogo central, de aparência externa base de aparência dourada e corpo de plástico vermelho, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal 32 Gauge, modelo Velox 63,5 mm chT, com fechamento do tipo estrela íntegro, dotado de projétil múltiplo do tipo esfera(s) de chumbo, com espoleta de cor prateada íntegra, com característica de serem originais de fábrica (...) e (...) 01 cartucho de caça, próprio para arma de fogo de alma lisa, tipo espingarda, fogo central, de aparência externa dourada, marca CBC (Companhia Brasileira de Cartuchos), calibre nominal 32 Gauge, parcialmente preenchido com material recoberto por fibras de tecido, com espoleta de cor dourada íntegra, com característica de ser original (...).

Logo, "in casu" houve efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, uma vez que o réu possuía, em sua residência, arma e munições de uso permitido, mas em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, fixando a autoria na pessoa do denunciado, como incurso no tipo penal previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/03.

O denunciado Jefferson Fernando Neves declarou, em juízo, "que a acusação é verdadeira; que realmente acharam a espingarda e os cartuchos na casa e eram do interrogado; que os vasos contendo maconha era do interrogado, apenas para uso próprio porque fumava na época; que não tinha qualquer documento dessa arma; que tem 28 anos, amasiado, tem 2 filhos (7 e 5 anos), trabalha no ramo de reciclagem com remuneração de R\$ 1700,00 por mês; que nunca foi preso e nem processado; que não conhece as testemunhas e nada tem contra; que não usa mais maconha, mas na época usava; que comprou a arma para vender".

A confissão está em consonância com o conjunto probatório carreado aos autos, senão vejamos.

A testemunha Ineiland Pinto Medeiros Júnior, Investigador de Polícia, relatou, em juízo, "que o depoente é policial civil há 06 anos; que estavam cumprindo mandado de busca em residência na rua Rosa Romane leda; que no local há 2 casas no mesmo imóvel; que a denúncia era de tráfico de Gabriel; que na primeira casa localizaram droga na geladeira assumida por Gabriel; que na segunda casa havia espingarda e munições, tendo o réu assumido a propriedade; que o réu não apresentou qualquer documentação dessa arma, mas disse que adquiriu de um terceiro por preço baixo e que pretendia revender; que em prosseguimento, localizaram 3 vasos com plantas de maconha; que o réu assumiu a propriedade das plantas, dizendo que era destinado ao uso pessoal, pois era usuário de drogas; que não conhecia o réu dos meios policiais".

A testemunha Luiz Guilherme Cano, Policial Militar, relatou, em juízo, "que o depoente é policial militar há 8 anos; que quando dos fatos fazia realização conjunta em cumprimento de mandado de busca e apreensão por tráfico realizado por Gabriel; que no imóvel havia 2 casas separadas; que na primeira residência, ou seja, a de Gabriel encontraram certa quantidade de drogas no refrigerador; que na segunda residência encontraram o réu Jefferson, sua companheira e uma criança; que feita busca, na sala havia a espingarda e cartuchos; que indagado, o réu assumiu a propriedade da arma dizendo que comprou informalmente o objeto; que no quintal dessa propriedade encontraram os referidos 3 vasos, tendo o réu dito que era sua e que fazia uso da droga; que o réu não apresentou qualquer documentos acerca da arma e dos cartuchos; que o réu disse que pagou R\$ 150,00 e que iria revender a arma; que não conhecia o réu antes dos fatos, nunca o conduziu a delegacia anteriormente; que já havia denúncias de que poderia haver arma no local".

Nesse diapasão, extrai-se dos autos que Policiais Militares e Cíveis, em ação conjunta, dando cumprimento a ordem de busca e apreensão no endereço em questão, lograram êxito em encontrar, na residência do denunciado, uma arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como encontraram o cultivo de 03 plantas de "Cannabis Sativa", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Inicialmente, obtempera-se que o acusado confessou, tanto na fase policial, como em juízo, a propriedade do entorpecente e que a droga seria destinada ao consumo próprio, bem como a propriedade da arma, não se escusando de tal em momento algum.

Cumpramos ressaltar que a confissão do denunciado - que significa reconhecimento da própria responsabilidade-, constitui elemento importante para comprovação da autoria do delito e é corroborada pelo robusto acervo probatório presente nos autos.

Tem-se que a jurisprudência é pacífica nesse sentido:

"Tendo a propriedade da droga sido devidamente comprovada pelo robusto acervo

probatório, em especial, pela confissão extrajudicial de um dos agentes, corroborada pela prova testemunhal, não há que se falar em absolvição por ausência de provas" (TJ-MG - Apelação Criminal : APR 10672120038290001 MG).

Os laudos periciais confirmaram a existência do entorpecente, bem como atestaram que a arma era de uso permitido e apta a efetuar disparos.

Soma-se, ainda, que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que participaram das diligências são harmônicos, uníssonos, coerentes e guardam total consonância com as informações e com as demais provas.

Assim, tendo os policiais atuado dentro da legalidade e manifestado precisamente aquilo que presenciaram, não há que se falar em suspeição pelo simples exercício da atividade, até porque ter-se-ia absoluto absurdo no fato do Estado contratar agentes para o exercício de tão relevante função e, após, quando tais agentes fossem prestar contas de seu trabalho, o mesmo Estado negasse eficácia às suas declarações.

Assim tem entendido a jurisprudência:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Sinésio de Aquino - RJTJRJ 7/287).

Especificamente no tocante ao tráfico de entorpecentes tem-se:

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Materialidade e autoria devidamente comprovados - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas e servem para embasar decreto condenatório - Recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (Apelação Criminal n. 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.)" (destacamos).

Ou ainda:

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos." (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

Assim, considerando que a defesa não trouxe qualquer elemento de cognição apto para alterar ou acrescer ao robusto quadro probatório supra transcrito, constata-se que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita.

Nesse diapasão, há elementos mais que suficientes para a formação da convicção deste Juízo no sentido de que o réu trazia consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, restando, assim, violado o disposto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como portava arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, violando, assim, a norma incriminadora disposta no art. 12 da Lei 10.826/2003.

Por fim, não há de se falar que o acusado Jeferson faz jus a ao benefício da circunstância atenuante consistente em confissão espontânea.

Aliás, a jurisprudência é pacífica neste sentido, senão vejamos:
"A confissão espontânea apta a beneficiar o acusado, a que alude o art. 65, III, 'd', do CP, é aquela feita quando ainda desconhecida completamente a identidade do autor do fato, ou quando apontado outrem. Tal não ocorre quando as diligências já se desencadearam rumo ao agente, que então confessa. Apelação improvida" (TARS - AC - Rel. Luiz Gonzaga Pila Hoffmeister - RT 619/360) (destacamos).

Isto posto, passo à aplicação da pena.

No tocante ao delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006, considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, sobretudo as circunstâncias e consequências do delito, bem como a primariedade do réu, fixo a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 11.343/06.

Consigna-se que a aplicação da pena de advertência revela-se suficiente para ressocializar o acusado à vida em sociedade e reintegrá-lo ao convívio social.

Ademais em caso de não comparecimento na audiência designada para a aplicação da pena de advertência, o réu incorrerá nas medidas previstas no § 6º do art. 28, da Lei 11.343/06.

Portanto, fica consignado que em caso de descumprimento da pena, incorrerá o réu em multa que fixo em 40 (quarenta) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal cominado, conforme art. 29, da Lei 11.343/06.

No tocante ao delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003, considerando o disposto no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal cominado, qual seja, UM ANO DE DETENÇÃO. Não se vislumbra a presença de agravantes e atenuantes. Ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torno tal reprimenda definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, ex vi do disposto no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Todavia, constata-se que o réu preenche os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual revela-se imperiosa a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, na forma do art. 44, § 2º do Código Penal.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, que fixo-a no mínimo legal, qual seja, o pagamento de um salário mínimo federal em favor da Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade, CNPJ n.º 51.425.106/0001-78, mediante depósito judicial.

No tocante à pena de multa, levando-se em consideração o que vem disposto no art. 59 do Código Penal, conforme supra exposto, fixo-a em dez dias-multa, com valor unitário no mínimo legal cominado. O valor da multa é o mínimo legal e deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal. Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno tal reprimenda definitiva.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e, assim, por infração ao art. 12, caput, da Lei n.º 10.826/03, CONDENO o réu JEFFERSON FERNANDO NEVES, R.G. n.º 48794871 SSP/SP, filho de Sueli Aparecida Cardozo Neves e Pedro Alves Neves, à pena de UM ANO DE DETENÇÃO E DEZ DIAS-MULTA, com valor unitário no mínimo legal e corrigido nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal. O regime inicial de cumprimento da pena é o ABERTO. Consigno que a pena privativa de liberdade é substituída por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de um salário mínimo federal vigente, a ser pago, mediante depósito judicial, em favor da Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade,

CNPJ: 51.425.106/0001-78. Por infração ao artigo 28 da lei nº 11.343/06 CONDENO o réu JEFFERSON FERNANDO NEVES à pena de ADVERTÊNCIA, com a observação de que no caso de descumprimento, fixa-se multa no importe de quarenta dias-multa, com valor unitário no mínimo legal cominado. Oportunamente será designada a pertinente audiência admonitória.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei 11.608/2003, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei n.º 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das eventuais amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei n.º 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Comunique-se ao ofendido do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Em havendo Advogado(a) nomeado(a), determino a expedição da pertinente certidão de honorários observado os limites e ditames do respectivo convênio celebrado entre a OAB e a Defensoria Pública; 6) Caso no presente feito tenha ocorrido a prestação de fiança, determino que seja oficiado ao Banco do Brasil para que promova a transferência do valor correspondente à multa aplicada para o FUNPESP. O saldo remanescente deverá ser utilizado para pagamentos das custas processuais, nos termos do artigo 336 do Código de Processo Penal; 7) Em havendo objeto(s) apreendidos, face a ausência de interesse na respectiva conservação, autorizo sua destruição. Comunique-se à 1ª Vara local, responsável pela Seção de Armas e Objetos; 8) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 9) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 10) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 11) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribua ao processo a situação "suspensão", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 12) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód.17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 14) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 14) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva".

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 20 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA